



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

26 ביוני 2023

966

ז' בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 54) (הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023. 106

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 54) (הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023*

- תיקון סעיף 7
1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "(א1)", יבוא "(א2)";
(2) סעיף קטן (א1) – בטל.
 2. שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958², בהתאם לסעיף 7 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ובשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפיכך מוצע לבטל את סעיף קטן (א1) בסעיף 7 לחוק, ולהשיב על כנו את המצב המשפטי שהיה קיים ערב הוספתו לחוק. וזה נוסחו של סעיף קטן (א1) שמוצע לבטלו:

"(א1) מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143, 143א או 206 לפקודת העיריות, או לפי סעיף 38 או 38א לפקודת המועצות המקומיות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שיערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו;

(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 3."

עוד מוצע להורות לשר הפנים לתקן את צו הכינון של המועצות האזוריות בהתאם לתיקון האמור, כך שהשינוי יחול גם במועצות האזוריות.

יוזמים: חברי הכנסת עמית הלוי, אביחי אברהם בוארון, ששון ששי גואטה, משה גפני

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), קובע, בין היתר, כי חברי ועדה ממונה או יושב ראש אותה ועדה אינם רשאים להציג את מועמדותם לבחירה ברשות המקומית שבה הם מכהנים בבחירות הנערכות באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויים. הגבלה זו נוספה בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 39), התשס"ט-2008. עד לתיקון זה, לא הוגבלה זכותם להיבחר של מי שמונו כיושב ראש ועדה ממונה או כחברי ועדה ממונה, אולם בפסיקה נקבע כי אם רצונם להתמודד בבחירות, עליהם לפעול בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), התשכ"ד-1964, כאילו היו עובדי הרשות המקומית (בג"ץ 6446/00 קריספל נ' כהן, חבר ועדת הבחירות היישוב אלעד, פ"ד נו(1) 297). כלומר, עליהם להתפטר או לצאת לחופשה במועדים הקבועים בחוק, בהתאם לתפקיד שאליו הם מבקשים להיבחר.

הגבלת הזכות להיבחר כאמור חמורה מדי הן כלפי המבקשים להתמודד והן כלפי ציבור הבוחרים שעשוי לבקש לבחור בהם, אינה נותנת משקל ראוי ליכולת היסוד לבחור ולהיבחר, ומונעת מאנשים המכירים את הרשות המקומית ותרמו לה בתפקידם בוועדה הממונה להתמודד על תפקיד נבחר הציבור באותה רשות מקומית.

* הצעת חוק מס' פ/3343/25 (מספר פנימי: 2204887); הועברה לוועדה ביום י"ח בסיוון התשפ"ג (7 ביוני 2023).

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשפ"א, עמ' 78.

² ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.